墨玉县农村公路建设项目（英也尔乡葡萄园村等12个村）“4·10”大型机械车辆伤害事故调查报告

墨玉县农村公路建设项目（英也尔乡葡萄园村等12个村）

“4·10”大型机械车辆伤害事故调查组

2023年5月

目　录

一、基本情况..... 1
（一）工程基本情况..... 2
（二）事故发生单位基本情况..... 2
（三）人员基本情况..... 3
二、事故发生经过及应急处置情况..... 4
三、事故发生原因和事故性质..... 4
（一）直接原因.....4
（二）间接原因.....4
（三）事故性质认定.....4
（四）直接经济失.....5
四、事故责任认定.....5
（一）对事故责任单位责任的认定. 5
（二）对事故责任人责任的认定. 5
五、对责任单位及相关人员处理建议.....6
（一）对事故有关责任单位的处理建议.....6
（二）对事故有关责任人的处理建议.....6
六、事故反思和整改措施.....8

墨玉县农村公路建设项目（英也尔乡葡萄园村等12个村）“4·10”大型机械车辆伤害事故调查报告

2023年4月10日18时42分许在墨玉县英也尔乡英也尔村辖区内“墨玉县农村公路建设项目（英也尔乡葡萄园村等12个村）”施工段施工过程中发生一起大型工程机械（装载机）车辆伤害事故造成1人死亡。

事故发生后，墨玉县委、县政府高度重视，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令196号）的要求，经县人民政府同意，成立由应急管理局、公安局、农业农村局、交通运输局、英也尔乡政府等单位组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等,查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失,认定了事故性质以及事故企业和相关人员的责任。针对事故暴露出的问题,总结分析了事故主要教训,提出了防范整改的措施建议。

经调查认定,**墨玉县农村公路建设项目（英也尔乡葡萄园村等12个村）“4·10”一般大型机械车辆伤害事故是一起生产安**

全责任事故。

一、基本情况

（一）工程基本情况

发包人：墨玉县交通运输局。

承包人：新疆东升万和建设工程有限公司。

工程名称：墨玉县农村公路建设项目（英也尔乡葡萄园村等12个村）。

工程位置：和田地区墨玉县英也尔乡。

工程承包范围：10.97km，等级为公路四级；承包范围：施工图及工程量清单所含全部内容。

中标价格：人民币5759589.81元（伍佰柒拾万玖仟伍佰捌拾玖元捌角壹分）。

（二）事故发生单位基本情况:

1.新疆东升万和建设工程有限公司，统一社会信用代码：91653201MA778PLJ7W，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：王礼，注册资本：4000万人民币，实缴资本：1500万人民币，成立日期：2017年01月17日，营业期限：2017年01月17日至无固定期限，注册地址：新疆和田地区和田县昆仑工业园区7号楼20号门面房，经营范围：公路工程施工，市政公用工程施工，建筑工程机械与设备租赁，土木工程建筑，工程咨询，工程设计，建筑劳务分包，公路养护，普通货物道路运输，货运代理，仓储服务，餐饮服务，砂石料

开采，销售：五金产品、办公设备、文化用品、体育用品、建筑材料、沥青、混凝土。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）人员基本情况:

1.吾某，女，维吾尔族，今年42岁，在该事故中死亡。

2.王某，男，汉族，今年43岁，该新疆东升万和建设工程有限公司法定代表人。

3.历某，女，汉族，今年29岁，该墨玉县农村公路建设项目（英也尔乡葡萄园村等12个村）安全管理人员。

4.如某，男，维吾尔族，今年33岁，该墨玉县农村公路建设项目（英也尔乡葡萄园村等12个村）中所使用的新32工09936号牌大型工程机械设备（装载机）所有人。

5.阿某，男，维吾尔族，今年34岁，该墨玉县农村公路建设项目（英也尔乡葡萄园村等12个村）中所使用的新32工09936号牌大型工程机械设备（装载机）司机。

二、事故发生经过及应急处置情况

2023年4月10日18时42分许，在墨玉县英也尔乡英也尔村1组辖区内的“墨玉县农村公路建设项目（英也尔乡葡萄园村等12个村）”施工段，在大型工程机械设备（装载机）司机阿某结束铺砂石料作业后，倒行过程中对四周环境观察不细，导致吾某被装载机左侧轮碾压，造成车辆伤害事故发生，经医务人员确认当场死亡。

三、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

1.阿某，安全意识淡薄，在倒行过程中对四周环境及人员观察不细，导致发生该大型机械车辆伤害事故。

2.吾某，无安全意识，擅自进入施工现场，大型机械车辆倒行过程中未离开危险区域，导致发生该大型机械车辆伤害事故。

（二）间接原因

新疆东升万和建设工程有限公司未履行安全生产职责，施工段未设置明显的安全警示标志，未拉警戒线，未安排专人进行现场管理。

（三）事故性质认定

调查组认定，“4·10”车辆伤害事故为一起一般生产安全责任事故。

（四）直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，核定事故直接经济损失约37万元。

四、事故责任认定

（一）对事故责任单位责任的认定

1.新疆东升万和建设工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，未安排专人进行现场管理，施工现场未拉警戒线或未设

置安全锥，未对该施工段施工段未设置明显的安全警示标志。未向从业人员进行全员安全生产教育和培训，未建立安全生产教育和培训档案，未对大型工程机械设备（装载机）司机进行培训考核。对施工现场事故隐患排查治理情况未进行记录。

2.墨玉县交通运输局作为该项目发包单位未落实安全生产责任，未履行对该项目段安全工作的监督,未检查承包人安全工作的实施情况。

3.英也尔乡党委、政府作为该项目属地部门未对行政区域内的生产经营单位安全生产状况监督检查不到位，未履行安全生产监督管理职责。

（二）对事故责任人责任的认定

1.吾某，大型机械车辆倒行过程中未离开危险区域，导致发生该生产安全责任事故。

2.王某，作为该项目施工单位法定代表人，未实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除安全生产事故隐患；未组织制定生产安全事故应急救援预案，导致发生该生产安全责任事故。

3.历某，作为该项目安全管理人员，未组织开展该项目危险源辨识和评估；未组织或者参与本项目的应急救援演练；对本单位的安全生产状况进行检查，未及时排查生产安全事故隐患，导致发生该生产安全责任事故。

4.阿某，作为大型工程机械设备（装载机）司机未了解工作

岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，导致发生该生产安全责任事故。

五、对责任单位及相关人员处理建议

（一）对事故有关责任单位的处理建议

1.新疆东升万和建设工程有限公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第二十八条第四款、第三十五条、第四十一条第二款[1]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[2]规定，由应急管理局依法处理。

2.墨玉县交通运输局，作为项目实施单位，未履行自治区实

[1]《中华人民共和国安全生产法》 第二十八条第一款生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第二十八条第四款 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项 发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则第五条（一）[3]、第十五条（一）[4]之规定，依据自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则第七十五第一款[5]之规定，建议对交通运输局党政主要领导予以通报。依据自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则第七十五第二款[6]之规定，建议对交通运输局予以通报。

3.英也尔乡党委、政府，作为属地管理部门，未履行自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则第五条（一）、第十五条（一）之规定，依据自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则第七十五第一款之规定，建议对英也尔乡党政主要领导予以通报。依据自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则第七十五第二款之规定，建议对英也尔乡予以通报。

（二）对事故有关责任人的处理建议

1.吾某，因在事故中死亡，不给予责任追究。

2.王某，作为该项目施工单位法定代表人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第二十一条第五项、第二十一条第六项[7]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[8]之规定，建议由应急管理局依法处理。

3.历某，作为该项目安全管理人员，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三项、第二十五条第四项、第二

[3] 自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则 第五条各级党委主要负责人安全生产职责主要包括（一）认真贯彻执行党中央、国务院以及上级党委关于安全生产的决策部署和指示精神，安全生产方针政策、法律法规。

[4] 自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则 第十五条县级以上各级政府主要负责人的安全生产职责主要包括（一）认真贯彻落实党中央、国务院以及上级党委和政府、本级党委关于安全生产工作的决策部署和指示精神，安全生产方针政策、法律法规，在权限内依法组织起草安全生产法规草案、制定安全生产政府规章和规范性文件。

[5] 自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则 第七十五条第一款对存在本细则第七十四条情形的责任人员，应当根据情况采取通报、诫勉、停职检查、调整职务、责令辞职、降职、免职或者处分等方式问责；问责对象涉嫌职务违法犯罪的，由监察机关依法调查处置。

[6] 自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则 第七十五条第二款对存在本细则第七十四条情形的部门（单位），应当予以通报。

十五条第五项[9]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[10]之规定，建议由应急管理局依法处理。

4.阿某，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五三条、第五十七条[11]之规定，建议由农业农村局予以处理。

六、事故反思和整改措施

为深刻吸取这次大型工程机械车辆伤害事故惨痛教训，防止和杜绝类似事故的再次发生。

一是新疆东升万和建设工程有限公司落实安全生产主体责任，配备配齐施工现场管理人员，加强对从业人员的安全生产教

[7] 《中华人民共和国安全生产法》 第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》 第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》 第二十五条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[10]中华人民共和国安全生产法》 第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[11]《中华人民共和国安全生产法》 生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

育和培训。二**是**按“三管三必须”、“自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则”要求，项目实施单位、

行业主管单位、属地乡镇深刻吸取事故教训，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任，督促企业落实安全生产主体责任，加强安全生产规章制度严格落实，防止类似事故再次发生。

墨玉县农村公路建设项目（英也尔乡葡萄园村等12个村）

“4·10”大型机械车辆伤害事故调查组

（墨玉县应急管理局代章）

2023年5月23日